

Запрос:

Требования к уничтожению персональных данных

Источник: Часть 7 статьи 5 закона «О персональных данных»<ссылка>, приказ Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении требований к подтверждению уничтожения персональных данных»<ссылка>.

Общая информация: Уничтожение должно осуществляться в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

Если обработка персональных данных осуществляется без использования средств автоматизации, документом, подтверждающим уничтожение персональных данных, является акт об уничтожении персональных данных.

Если обработка персональных данных осуществляется оператором с использованием средств автоматизации, документами, подтверждающими уничтожение персональных данных, являются: акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

Акт об уничтожении персональных данных должен содержать:

- наименование и адрес оператора;
- наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора (если обработка была поручена такому (таким) лицу (лицам));
- фамилию, имя, отчество (субъекта (субъектов), чьи персональных данных были уничтожены;
- фамилию, имя, отчество, должность лиц (лица), уничтоживших персональных данных, а также их (его) подпись;
- перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов);
- наименование уничтоженного материального (материальных) носителя (носителей), с указанием количества листов в отношении каждого материального носителя (в случае обработки персональных данных без использования средств автоматизации);
- наименование информационной системы персональных данных, из которой (которых) были уничтожены персональные данные (в случае обработки персональных данных с использованием средств автоматизации);
- способ уничтожения персональных данных;
- причину уничтожения персональных данных;
- дату уничтожения персональных данных.

Журнал регистрации предназначен для хранения событий, возникающих в процессе работы пользователей с базой данных информационной системы персональных данных. В случае выборочного

уничтожения персональных данных из базы данных информационной системы, выгрузка из журнала должна содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта (субъектов) или иную информацию, относящуюся к определенному (определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи персональные данные были уничтожены;

- перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных;

- наименование информационной системы персональных данных, из которой были уничтожены персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных;

- причину уничтожения персональных данных;

- дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.

В случае если выгрузка из журнала не позволяет указать отдельные перечисленные выше сведения, недостающие сведения вносятся в акт об уничтожении персональных данных.

Образец: (при наличии)